KPS-3042/2026-11
doručeno 17.9.2026

Prezident republiky

17. září 2026
Č. j.: KPR 6892/2026

Vážený pane předsedo,

dne 11. září 2026 jste mi postoupil k podpisu zákon o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech. Tyto zákony podle čl. 50 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, Parlamentu vracím.

K tomuto rozhodnutí mě vedou především 3 okruhy důvodů.

V prvé řadě jde o samotný způsob vypracování, předložení a schválení obou zákonů. Oba předpisy představují zcela zásadní změnu v právní úpravě státní služby v České republice. Považuji proto za nekoncepční a nevhodné, aby zákony způsobující dalekosáhlé změny s celospolečenským dopadem byly předloženy cestou poslanecké zákonodárné iniciativy, bez připomínkového řízení, bez podrobné společenské i odborné debaty, bez řádné analýzy dopadů regulace. Už jen množství předložených i přijatých pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně svědčí o tom, že si vypracování reformy postavení státních zaměstnanců zasloužilo více času a pozornosti. Do tzv. změnového zákona bylo navíc vloženo několik ustanovení, která, vedle svého problematického obsahu, mají jen velmi volný vztah k právní úpravě státní služby; lze tak považovat za pochybné, že jsou vzhledem k procesu svého přijetí v souladu s ústavním pořádkem. Mám v té souvislosti rovněž pochybnost, nakolik byly jejich dopady dostatečně diskutovány s těmi, kterých se týkají, např. se zástupci obcí a krajů ve vztahu ke změnám v zákoně o úřednících územních samosprávných celků.

Zadruhé, z hlediska svého obsahu představuje nová úprava státní služby krok špatným směrem. Pro kterýkoliv demokratický právní stát je zajištění odborné, profesionální, stabilní a apolitické státní služby záležitostí prvořadého významu. Česká republika není výjimkou; spíše naopak. Pro zlepšení úrovně veřejných služeb a řešení našich palčivých celospolečenských výzev, jako jsou stárnutí populace, klimatická změna, dopady umělé inteligence nebo aktuální hrozby pro naše bezpečí, potřebujeme více než jindy nestranický a kvalifikovaný státní aparát sledující a prosazující veřejný zájem.

Předložený zákon o státních zaměstnancích této naléhavé potřebě nevyhovuje. Neobsahuje dostatečné záruky před nepřípustným politickým zasahováním do činnosti i postavení státních zaměstnanců, dosavadní garance apolitičnosti odstraňuje. Nedostatečně odlišuje politické řízení od odborně-personálních otázek. Snižuje možnosti dlouhodobého

koncepčního řízení státní služby, nečelí často kritizovanému resortismu. Předložené zákony jsou též nejasně provázány se zákoníkem práce i dalšími předpisy. Vše za situace, kdy nedošlo ke zhodnocení dopadů jen nedávno přijaté novely zákona o státní službě, která reagovala právě na zjištěná slabá místa dosavadního zákona. Je tedy otázkou, zda takový zákon vůbec představuje skutečnou realizaci čl. 79 odst. 2 Ústavy vzhledem ke smyslu a účelu tohoto ustanovení. Navíc existují vážné obavy, že reforma státní služby ohrozí plnění našich závazků ve vztahu k Evropské unii a v návaznosti na to i čerpání prostředků z unijního rozpočtu.

Konečně zatřetí, tzv. změnový zákon obsahuje po mém soudu zcela zjevně protiústavní ustanovení, které v rozporu s čl. 63 odst. 1 písm. e) Ústavy a navazující ustálenou ústavní praxí odnímá prezidentu republiky pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky u mezinárodních organizací. Na tento rozpor bylo v průběhu projednávání zákona opakovaně poukazováno v parlamentní rozpravě i veřejné debatě; důvody protiústavnosti pak výmluvně shrnuje i stanovisko Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Ze všech těchto důvodů jsem se rozhodl oba zákony Parlamentu vrátit.

S pozdravem

Příloha: 6×

Vážený pan
Tomio Okamura
předseda
Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky
Praha